

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5121/2537

นาง พวงทิพย์ ศัลยพงษ์
สำนักงาน ประกัน สังคม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 54

ผู้ตายถึงแก่ความตายในขณะที่ทำงาน การที่ผู้ตายถึงแก่ความตายนั้นเป็นผล
เนื่องจากสภาพของการที่ผู้ตายต้องตรากตรำทำงานหนักมากตลอดทั้งสัปดาห์และ
ทำงานล่วงเวลาอีกด้วย เป็นสาเหตุแห่งความเครียดทำให้หัวใจขาดเลือดและทำให้ผู้
ตายถึงแก่ความตายถือได้ว่าผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยโรคหรือการเจ็บป่วยซึ่งเป็น
ผลเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โจทก์ซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้
ตายมีสิทธิได้รับค่าทดแทนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครอง
แรงงาน ลงวันที่ 1 เมษายน 2515 ข้อ 54(4)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจริง ศัลยพงษ์ ผู้
ตาย จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมีหน้าที่รับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
และจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จำเลยที่
2 เป็นเลขานุการของจำเลยที่ 1 ก่อนตายนายจริงทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัททีม
คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัดหน้าทีวิศวกร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 นายจริง
ถึงแก่ความตายขณะทำงานให้นายจ้างด้วยโรคระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว

เนื่องจากพยาธิสภาพของหัวใจและปอดนายจริงได้รับเงินเดือนอัตราสุดท้ายเดือนละ 50,050 บาทซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานจำเลยทั้งสองมีหน้าที่ต้องชำระเงินทดแทนให้โจทก์ซึ่งเป็นภริยาของนายจริงเป็นเงินจำนวนร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือนอัตราสุดท้ายที่ถึงแก่ความตายรวมระยะเวลา 5 ปี คิดเป็นเงิน 1,801,800 บาท หลังจากนายจริงถึงแก่ความตาย โจทก์และบริษัทนายจ้างได้แจ้งให้สำนักงานกองทุนเงินทดแทนทราบเพื่อขอรับเงินทดแทนจากจำเลยทั้งสอง แต่จำเลยทั้งสองปฏิเสธการจ่ายเงินทดแทนอ้างว่าการตายของนายจริงมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โจทก์จึงอุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยของจำเลยทั้งสองต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน แต่คณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าคำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนเป็นการชอบแล้วอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เพราะไม่ได้รับเงินทดแทนขอให้เพิกถอนผลการวินิจฉัยเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนที่ มท 1331/14224 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 และผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนที่ มท 1331/40817 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2536 และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินทดแทนจำนวน 1,801,800 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า นายจริง ศัลยพงษ์ มิได้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นภริยาของนายจริง ศัลยพงษ์ผู้ตาย ก่อนตายผู้ตายมีอาชีพเป็น

วิศวกรทำงานอยู่ที่บริษัททีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร จำกัด ตั้งแต่ปี 2527ครั้งสุดท้าย มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรแหล่งน้ำ 1 ได้รับเงินเดือนอัตราสุดท้าย 50,050 บาท รับผิดชอบเป็นผู้จัดการโครงการวางท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ โดยร่วมทำงานกับบริษัทชั้นยู คอนเซิร์ทเมนต์ จำกัด ผู้ตายต้องรับผิดชอบงานหลาย ด้าน เช่น การบริหารงานบุคคล ดูแลงบประมาณและติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ยังต้องเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จในกำหนดต้องทำงานหนักตลอดสัปดาห์ และต้อง ทำงานล่วงเวลาด้วยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 เวลาประมาณ 20 นาฬิกาผู้ตาย ถึงแก่ความตายขณะนั่งทำงานอยู่ที่บริษัทชั้นยู คอนเซิร์ทเมนต์ จำกัด แพทย์ผ่าตัด ตรวจพิสูจน์แล้วมีความเห็นว่า ตายเพราะระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว เนื่องจากพยาธิสภาพของหัวใจและปอด ตามใบรับรองการตาย และรายงานการ ตรวจศพเอกสารหมาย จ.5 และ จ.6 และข้อเท็จจริงฟังได้ต่อไปว่าในเชิงวิชาการเป็น ที่ยอมรับว่า ความเครียดจะเป็นตัวกระตุ้นให้หลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น และ ทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นทันทีได้ ตามหนังสือตำราทางอายุรกรรมเอกสารหมาย จ.25 และ จ.26 คดีมีปัญหาว่า ที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การที่ผู้ตาย ถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว ประกาศ กระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 54แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2525 ข้อ 2 ความว่า "เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บ ป่วยหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทน ฯลฯ" ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 2 ให้ คำนิยามว่า "เจ็บป่วย" หมายความว่า การที่ลูกจ้างป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่ นายจ้างด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือโรคซึ่งเกิดขึ้นจากการ ทำงานตามที่กระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนดชนิดของโรคนั้นและประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง โรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการทำงานลงวันที่ 16 เมษายน 2515

คือ "22. โรคหรือการเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งเป็นผลเนื่องจากการทำงาน"ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงมาว่า ผู้ตายเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรแหล่งน้ำ 1 รับผิดชอบเป็นผู้จัดการโครงการวางท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ โดยทำงานร่วมกับบริษัทชั้นอยู่ คอนเสิร์ตแด็นท์ จำกัด ผู้ตายต้องรับผิดชอบงานงานหลายด้าน เช่น การบริหารงานบุคคล ดูแลงบประมาณและติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งยังต้องเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จในกำหนด ต้องทำงานหนักตลอดสัปดาห์ และทำงานล่วงเวลาด้วยทั้งได้ความว่าความเครียดจะเป็นตัวกระตุ้นให้หัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นและทำให้หัวใจหยุดเต้นทันทีได้ เห็นว่าผู้ตายถึงแก่ความตายในขณะที่ทำงาน การที่ผู้ตายถึงแก่ความตายนั้นเป็นผลเนื่องจากสภาพของการที่ผู้ตายต้องตรากตรำทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์และทำงานล่วงเวลาอีกด้วย เป็นสาเหตุแห่งความเครียดทำให้หัวใจขาดเลือดและทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ถือได้ว่าผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยโรคหรือการเจ็บป่วยซึ่งเป็นผลเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โจทก์ซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายมีสิทธิได้รับค่าทดแทนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 54(4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการจ่ายค่าทดแทน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การกำหนดจ่ายค่าทดแทน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2525ข้อ 4 ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น อย่างไรก็ดีตามไม่ปรากฏว่ามีการผิคนัดไม่จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าทดแทนให้แก่โจทก์เดือนละ 6,000 บาท มีกำหนด 5 ปีนับแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 คำขอนอกจากนี้ให้ยก

(สมพงษ์ สนิทเนร-ชลิต ประไพศาล-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ